

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft Essen

45117 Essen

Jan Kechel

Auenstr. 16

88356 Ostrach

E-Mail: jan@kechel.de

Datum: 01.02.26

**Beschwerde gegen Einstellungsverfügung ohne Auflagen oder Weisungen
der Staatsanwaltschaft Essen vom 22.01.2026 - Az. 320 Ujs 29/26**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Essen vom 22.01.2026 ein.

Begründung:

Die Staatsanwaltschaft hat den Anfangsverdacht der Untreue (§ 266 StGB) oder des Betrugs (§ 263 StGB) mit folgender Begründung verneint:

„...setzt voraus, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer verfolgbaren Straftat besethen. [...] solche Anhaltspunkte nicht zu entnehmen.“

Meine Anzeige bezieht sich gegen die Genehmigungsbehörden von Heizkraftwerken, GuDs oder BHKWs, die mit Öl, Erdgas oder Kohle betrieben werden, und so zusätzliches, aus fossilem Kohlenstoff erzeugtes, CO₂ emittieren.

Betrug § 263 StGB

Täuschung:	Verschweigen der Carbon-Dioxide-Removal-Verbindlichkeiten in Haushaltsplänen und Genehmigungsverfahren
Irrtum:	Künftige Generationen und heutige Entscheidungsträger gehen von niedrigeren Kosten aus
Vermögensschaden:	Künftige Generationen müssen die verschlechterten Verbindlichkeiten übernehmen (Milliarden-Kosten)
Bereicherungsabsicht:	Heutige Verwaltung spart kurzfristig Ausgaben durch Nichtausweisung der echten Kosten, anstatt in nachhaltige Konzepte zu investieren nur weil deren unmittelbare Investitionskosten kurzfristig niedriger ausfallen

Untreue § 266 StGB

Vermögensbetreuungspflicht:	Amtsträger im Haushaltswesen haben eine Vermögensbetreuungspflicht nach den Haushaltsgrundsätzen (§ 7 HGrG, § 8, § 11 und § 17 BHO/LHO)
Pflichtverletzung:	Systematisches Verschweigen von Verbindlichkeiten verstößt gegen § 8 BHO/LHO (Haushaltswahrheit), § 11 Abs. 2 BHO/LHO (Vollständigkeit) und § 17 Abs. 2 BHO/LHO (Ausweis der Gesamtkosten)
Vermögensnachteil:	Carbon-Removal-Kosten stellen bezifferbare Verbindlichkeiten dar, die den Steuerzahler belasten
Besonders schwerer Fall:	§ 266 Abs. 2 StGB i.V.m. § 263 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 StGB: Amtsträgermissbrauch und Vermögensverlust großen Ausmaßes

Konkreter aktueller Betrugsfall in Essen

Kraftwerk	Brennstoff	Laufzeit	tCO₂/Jahr	tCO₂ ges.	CDR Kosten
Iqony GuD-Kraftwerk (geplant)	Erdgas	20 Jahre	1.113.600	22.272.000	11.1 Mrd. Euro

Genehmigungsverfahren:

<https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=833afc7b-b23b-4338-9df3-cbf0592c3434>

Vermögensschaden gesamt für Essen: 11.136.000.000 €

Sollten Sie Zweifel an der Realität dieses **Vermögensschadens** haben, fordere ich Sie nachdrücklich auf, wissenschaftlichen Sachverstand einzuholen und diese Zweifel durch Gutachten ausräumen zu lassen. Die Leugnung wissenschaftlich belegter, verfassungsrechtlich gebotener und bezifferbarer Schäden wäre eine Rechtsbeugung. Solange die Rechtsordnung und das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 24.03.2021 gültig sind, handelt es sich um reale Verbindlichkeiten.

Zur Rechtsfehlerhaftigkeit der Einstellungsverfügung:

Die Staatsanwaltschaft hat verkannt, dass der Anfangsverdacht nach § 152 Abs. 2 StPO keine hohe Wahrscheinlichkeit erfordert, sondern lediglich "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte". Angesichts der Höhe der nicht ausgewiesenen Verbindlichkeiten (11,1 Mrd. €) und der eindeutigen Ausweispflicht nach §§ 7, 11, 17 BHO/LHO hätte die Staatsanwaltschaft zumindest ermitteln müssen, ob die Amtsträger diese Pflicht kannten oder hätten kennen müssen.

Die pauschale Verneinung des Anfangsverdachts ohne Ermittlungen zum subjektiven Tatbestand ist ermessensfehlerhaft.

Ich verweise zudem auf die vollständige rechtliche Argumentationskette im Anhang.

Die Essener Behörden haben mit der Genehmigung des Kraftwerks einen Vermögensschaden in Höhe von 11,1 Mrd. Euro verursacht. Dies ist der Kern des Tatvorwurfs.

Ich bitte Sie eindringlich, mir exakt und substantiiert mitzuteilen, warum ein Vermögensschaden von 11,1 Milliarden Euro keine Straftat darstellen sollte. Die pauschale Feststellung, der Anzeige seien „Anhaltspunkte für eine Straftat nicht zu entnehmen“, ersetzt keine juristische Begründung und hilft der Rechtsordnung nicht weiter.

Konkret erwarte ich eine Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Warum sind 11,1 Milliarden Euro kein Vermögensschaden im Sinne des § 263 StGB?
2. Warum ist die Nichtausweisung verfassungsrechtlich gebotener Verbindlichkeiten (BVerfG 1 BvR 2656/18) keine Täuschung?
3. Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage bestreiten Sie die Entfernungspflicht für CO₂-Emissionen?
4. Welche haushaltsrechtliche Norm erlaubt das Verschweigen absehbarer Milliarden-Verbindlichkeiten?

Bemerkung

Unser Rechtssystem tut sich schwer mit der "anteiligen Schuld" an den globalen Klimafolgen.

Jetzt ist das anders, da wir die 1,5 Grad erreicht haben, eine Rückkehr zu 1,5 Grad wissenschaftlich nötig ist um Kippunkte zu vermeiden, jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 zuzuordnen ist zum Emittenten, ist jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 wieder zu entnehmen.

Nicht die Gesetze haben sich geändert, sondern die Umwelt.

Die Welt ist jetzt so wie sie ist.

Entsprechend sollten die bestehenden Gesetze ab sofort ausreichend sein, um diese Verbindlichkeiten ausweisen zu müssen.

Der Gesetzgeber hat sich schliesslich einen vollständigen und wahren Haushalt per Gesetz gewünscht.

Antrag:

Ich bitte um Aufhebung der Einstellungsverfügung und Anweisung an die Staatsanwaltschaft Essen, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Über eine Einstellung mit Auflagen oder Weisungen an die entsprechenden Behörden würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Anhang

1. Carbon-Dioxide-Removal - Vollständige rechtliche Argumentation